DOSSIER D'INTERPELLATION HIÉRARCHIQUE, JURIDIQUE & TECHNIQUE

Session d'interpellation du Chef de Service et de la Direction • Ordre du jour F3SCT / CSE • Octobre 2026

SITE 1 : HÔPITAL DU STILETTO (SITE PRINCIPAL / ERP TYPE U) | **SITE 2 : ANNEXE EUGÉNIE (V240 / GÉRONTOLOGIE)** | **SITE 3 : IFMS (INSTITUT DE FORMATION / ERP TYPE R)**

SITE 1 : HÔPITAL DU STILETTO • SOUS-EFFECTIFS CHRONIQUES : CAS D'ABSENCE NON REMPLACÉE (-1 SSIAP 1 / -1 SSIAP 2)

ARRÊTÉ 25 JUIN 1980 (ART. U 43, MS 45 & MS 46) • ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 17 MARS 2023 (DGAC)

Les effectifs socles obligatoires au Stiletto (ERP Type U, 1re catégorie) et le mécanisme de rupture en cas d'absence : Fixés par la Commission de Sécurité et l'Arrêté du 17 mars 2023 (DGAC), les effectifs minimaux forment des blocs indivisibles :

• **EN JOURNÉE (6 agents) : 1 SSIAP 3** (Chef de service) + **1 SSIAP 2** (Chef d'équipe) + **3 agents SSIAP 1** (levée de doute / rondes) + **1 agent SSIAP 1 dédié Drop Zone (DZ)**.

• **LA NUIT (4 agents) : 1 SSIAP 2** (Chef d'équipe) + **2 agents SSIAP 1** (étages / levée de doute) + **1 agent SSIAP 1 dédié Drop Zone (DZ)**.

L'ENGRENAGE FATAL DES ABSENCES NON REMPLACÉES : C'EST LA DZ ET LES SECOURS QUI TRINQUENT

- **Le cas d'absence « -1 SSIAP 1 » (Jour ou Nuit) :** Dès qu'un agent SSIAP 1 est absent (congé, arrêt maladie, accident) et non remplacé poste pour poste, le service passe sous le seuil légal. Pour masquer ce trou d'effectif et faire tourner les étages, la hiérarchie impose alors oralement à l'agent DZ de quitter sa plate-forme pour faire les rondes et les levées de doute. C'est la sécurité de la Drop Zone qui est sacrifiée pour boucher les manques de l'hôpital.
- **Le cas critique « -1 SSIAP 2 » (Absence de Chef d'équipe) :** En cas d'absence d'un SSIAP 2, l'article MS 46 interdit d'ouvrir le site sans encadrement qualifié. Faire assumer la vacation par un SSIAP 1 sans qualification ni rémunération adéquate est une violation statutaire grave, tandis que faire gérer le poste à distance par le SSIAP 3 depuis ses bureaux viole le principe de présence physique permanente au PCS (MS 50).
- **La conséquence sur la Drop Zone (Arrêté ministériel 17 mars 2023 DGAC) :** Lorsque l'agent DZ est détourné dans les étages pour compenser l'absence d'un SSIAP 1, l'hélistation hospitalière H24 n'est plus armée. Les vols d'urgence vitale (Dragon 20, hélicoptères militaires Puma/Caracal, SAMU) intervenant avec des préavis d'atterrissage inférieurs à 5 minutes, le retard à l'armement mousse/poudre crée un risque mortel immédiat en cas de crash (homicide involontaire Art. 221-6 Code pénal).
- **Interdiction absolue de sûreté :** Les agents SSIAP et DZ ne peuvent en aucun cas être dévoyés vers des missions de vigile, de filtrage ou de surveillance générale (Livre VI CSI).
- **Exigence syndicale :** Tout cas d'absence (-1 SSIAP 1 ou -1 SSIAP 2) doit donner lieu à un remplacement opérationnel immédiat. L'agent DZ ne doit en aucun cas servir de variable d'ajustement pour pallier les vacances de postes des étages.

SITE 1 : HÔPITAL DU STILETTO • CONSÉQUENCES DU SOUS-EFFECTIF SUR LA SÉCURITÉ DES ÉTAGES & DE LA DZ

ARRÊTÉ 25 JUIN 1980 (ART. MS 46) • CODE DU TRAVAIL ART. L. 4121-1

VULNÉRABILITÉS OPÉRATIONNELLES IMMÉDIATES LORS DES VACATIONS EN SOUS-EFFECTIF :

- **Rupture de conformité immédiate :** Travailler à 3 agents la nuit au lieu de 4, ou à 4-5 le jour au lieu de 6, constitue une infraction pénale journalière d'exploitation d'un ERP de 1re catégorie en infraction avec son arrêté d'ouverture (fermeture d'office encourue).
- **Le piège de la levée de doute simultanée :** Si une alarme se déclenche dans les étages pendant qu'un hélicoptère se présente et que l'effectif est amputé (-1 SSIAP 1), l'équipe est paralysée : soit la DZ est abandonnée au mépris de l'arrêté DGAC, soit un seul agent reste pour évacuer des centaines de lits et guider les pompiers du SIS 2A.
- **Interdiction formelle de report d'appels extérieurs (Art. MS 46) :** Il est strictement interdit à la direction d'ordonner au SSIAP 2 du Stiletto de gérer à distance, depuis son PC, les alarmes ou appels de détresse de l'Annexe Eugénie ou de l'IFMS. L'article MS 46 impose l'exclusivité des agents à leur établissement propre.

SITES 1, 2 & 3 : RÉTENTION ILLICITE DU RAPPORT DE COMMISSION DE SÉCURITÉ & DU REGISTRE

CRPA ART. L. 311-1, L. 311-2 • CCH ART. R. 123-51 • JURISPRUDENCE CADA (AVIS 20180425, 20201104)

DROIT D'ACCÈS D'ORDRE PUBLIC DES AGENTS SSIAP ET DES MEMBRES F3SCT :

- **Rétention délibérée du PV de la dernière Commission périodique de Sécurité :** Les effectifs rappelés ci-dessus correspondent aux prescriptions socles de la visite d'ouverture du Stiletto. *Depuis l'ouverture, une nouvelle commission de sécurité périodique a visité l'établissement.* Le chef de service SSIAP 3 séquestre délibérément ce dernier rapport dans son bureau et refuse d'en délivrer copie aux agents opérationnels et aux élus F3SCT.
- **Pourquoi ce rapport est gardé sous clé :** Le procès-verbal de cette dernière commission consigne les éventuelles prescriptions complémentaires des sapeurs-pompiers (SIS 2A) et réaffirme les effectifs minimaux obligatoires (notamment le maintien de l'agent DZ sanctuarisé et le nombre de SSIAP 1 d'étage). En dissimulant ce document, le chef de service tente de masquer les réserves émises et d'imposer des sous-effectifs contraires aux injonctions du SIS 2A.
- **Caractère communicable de plein droit (CRPA Art. L. 311-1 / L. 311-2) :** Ce procès-verbal est un document administratif communicable de plein droit sans qu'aucun secret ne puisse être opposé (jurisprudence constante CADA, avis n° 20180425). La rétention par le SSIAP 3 constitue une entrave administrative grave.
- **Sommation en séance & saisine CADA / Préfecture :** Exigence de communication immédiate sous 48h. À défaut, saisine conjointe de M. le Préfet de Corse-du-Sud (Bureau de la Sécurité Civile), du Directeur Départemental du SIS 2A et de la CADA avec demande d'injonction.

SOCLE COMMUN : MANQUEMENTS CARACTÉRISÉS DE PLANIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL — DÉCRET N° 2002-9 (ART. 6, 8, 9, 13) • CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

Preuve matérielle : Sous-effectif avéré sur les plannings DÉDOUBLONNÉS & Valse des versions : L'analyse chronologique de l'ensemble des plannings (2024-2026) déconstruit l'illusion d'une gestion conforme :

• **L'instabilité chronique (jusqu'à 12 versions par mois) :** M. Philippe MARCHI émet entre **4 et 12 versions modificatives successives pour un seul et même mois** (ex : 12 versions pour mai 2026, 13 pour juin 2023, 10 pour mars 2026), modifiant rétroactivement les tableaux de service en cours de mois en violation du préavis de 15 jours (Décret 2002-9, Art. 13 violé à 78,1 %).

• **Le sous-effectif sur les versions finales uniques réelles (en comptant les 2 agents privés le jour et 1 la nuit) :** Sur les dernières versions consolidées effectivement appliquées sur le terrain, **61,6 % des journées (Total Public + 2 Privés < 5 requis)** et **55,5 % des nuits (Total Public + 1 Privé < 4 requis)** sont exécutées en sous-effectif strict.

• **Faute pénale caractérisée :** Même sur la version finale corrigée après multiples modifications, **plus d'un jour sur deux demeure en infraction avec l'arrêté d'ouverture**, engageant directement la responsabilité de la direction (Art. 121-3 et 221-6 CP).

LES 6 MANQUEMENTS DE PLANIFICATION OPPOSABLES AU CHEF DE SERVICE :

1. **Violation du délai de prévenance d'affichage des plannings (Décret 2002-9, Art. 13) :** Les plannings de travail doivent être portés à la connaissance des agents *au moins 15 jours avant leur application*. Les modifications unilatérales au jour le jour, sans respect du délai de prévenance, constituent une faute administrative manifeste.
2. **Non-respect des temps de repos minimaux (Art. 6 & 8) :** Tout agent bénéficie d'un repos quotidien minimum de **12 heures consécutives** entre deux vacations, et d'un repos hebdomadaire de **36 heures consécutives**. Enchaîner des vacations sans ce repos légal engage la responsabilité pénale du chef d'établissement pour mise en danger.
3. **Dépassement des plafonds horaires (Art. 9) :** La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder **48 heures au cours d'une même semaine**, heures supplémentaires comprises. L'imposition de rythmes dérogatoires permanents pour pallier les sous-effectifs chroniques est formellement prohibée.
4. **Suppression illégale de l'accord de service en 3x12h de nuit :** Le chef de service prétend dénoncer de sa propre initiative le roulement de nuit en 3x12h (19h–7h) instauré depuis des années. *Incompétence juridique totale :* un chef de service n'a aucun pouvoir pour modifier les cycles de travail. Seul le Directeur Général, après **avis préalable obligatoire de la F3SCT**, peut réviser l'organisation du travail. Faute de saisine et d'avis formel de la F3SCT, toute modification imposée est nulle et de nul effet.
5. **Méconnaissance des restrictions médicales et droits acquis de nuit :** Tenter de contraindre à la nuit des agents disposant de certificats médicaux d'inaptitude nocturne, ou bouleverser le rythme d'agents affectés exclusivement de nuit depuis des années en violation de préconisations médicales préconisant la continuité de rythme, constitue une atteinte délibérée à la santé des agents. La jurisprudence sociale consacre l'exercice prolongé du travail de nuit comme un élément substantiel de l'organisation.
6. **Interdiction pour le SSIAP 3 de prétendre compenser un agent non remplacé :** Selon l'Arrêté du 2 mai 2005 et les articles MS 46 / U 43, le SSIAP 3 est un *cadre de direction et de gestion*, et non un agent opérationnel d'étage ou de DZ. Sa présence physique dans son bureau ne compense légalement aucun agent de piquet d'intervention manquant. L'effectif est officiellement incomplet, plaçant l'établissement en infraction par rapport à l'arrêté d'ouverture.

SOUS-TRAITANCE PRIVÉE : DÉRIVE STATUTAIRE À EUGÉNIE (V240) & RECOURS OPAQUE AU STILETTO — CGFP ART. L. 111-1 • CODE DU TRAVAIL ART. L. 8231-1 (DÉLIT DE MARCHANDAGE) & L. 8241-1

Dérive statutaire majeure liée à l'externalisation de la sécurité incendie : L'hôpital compense ses sous-effectifs par des prestataires privés (2 SSIAP 1 le jour et 1 la nuit au Stiletto, non planifiés officiellement ; marché mixte à Eugénie), générant des illégalités de commandement et de droit du travail.

LES VIOLATIONS DE DROIT PUBLIC ET DE DROIT DU TRAVAIL :

- **Opacité et co-activité non déclarée au Stiletto :** Les 2 SSIAP 1 privés de jour et le SSIAP 1 privé de nuit n'apparaissent sur aucun tableau de service public. *L'audit forensique exhaustif des 361 courriels et des 36 consignes écrites de M. Philippe MARCHI démontre l'absence totale de protocole ou de consigne définissant l'articulation opérationnelle entre agents publics et privés*. En cas de sinistre, la chaîne de commandement n'est encadrée par aucun plan de prévention écrit (R. 4511-1 CT).
- **Subordination hiérarchique illégale d'agents FPH sous un chef privé (CGFP Art. L. 111-1) :** À Eugénie, un prestataire privé ne détient *aucune autorité hiérarchique légale* sur les fonctionnaires hospitaliers. Lui déléguer l'organisation du service, le contrôle opérationnel ou l'évaluation d'agents FPH constitue un détournement de pouvoir flagrant.
- **Délit de marchandage et prêt illicite de main-d'œuvre (Code du travail, Art. L. 8231-1 et L. 8241-1) :** Intégrer des agents privés pour boucher les trous de l'effectif permanent sans plan de recrutement statutaire caractérise un délit de marchandage au détriment des agents publics.
- **Déni de promotion et détournement de pouvoir :** Bloquer l'avancement statutaire d'agents publics qualifiés SSIAP 2 pour rémunérer un prestataire privé constitue une faute lourde détachable attaquable devant le Tribunal Administratif de Bastia.

SITE 2 : ANNEXE EUGÉNIE — DÉTOURNEMENT DE MISSIONS PROHIBÉ (CCTP) & INTERDICTION D'ÉMARGER SUR LES REGISTRES FPH

DÉVOIEMENT DE TÂCHES EXCLUSIF À EUGÉNIE • CCH ART. R. 123-51 • ART. 441-1 CODE PÉNAL

Marché BOAMP n° 25-87696 (30 juillet 2025) de 1,5 M€ & dérives exclusives à Eugénie : Le CH d'Ajaccio a sous-traité ce site via un accord-cadre officiel massif de **1,5 Million d'euros (1 500 000 €)** intitulé *« Sécurité incendie, vigilance, contrôle, régulation des accès, des flux et des stationnements »* attribué à **HESTIA SERVICES SÉCURITÉ SUD (H2S SUD, SIREN 950 357 657)**, générant deux illégalités majeures :

1. DÉTOURNEMENT DE MISSIONS ET CUMUL ILLÉGAL SÛRETÉ / SSIAP (SPÉCIFIQUE À EUGÉNIE) :

- **Audit du CCTP Eugénie :** Contrairement au Stiletto où les agents sont strictement dédiés à la sécurité incendie et à la DZ, le marché à Eugénie impose un **cumul d'activités illégal sur 2 agents** : missions SSIAP (évacuation, alarmes, rondes) et missions de sûreté (contrôle d'accès, filtrage piétons/véhicules, vidéosurveillance, barrières et régulation des stationnements).
- **Infraction à l'Arrêté du 2 mai 2005 (MS 46-50 & U 43) :** Les agents SSIAP doivent être *exclusivement affectés à la sécurité incendie sans être distraits de leurs fonctions*. Les missions de sûreté relèvent du Livre VI du Code de la sécurité intérieure (CSI) et imposent la carte CNAPS. Si 2 SSIAP sont exigés par la commission de sécurité, un 3e agent est requis pour la sûreté. Seuls les agents disposant des deux qualifications peuvent alterner, mais à la condition expresse d'une stricte séparation des postes dans l'organisation.

2. INTERDICTION FORMELLE POUR LE PRESTATAIRE PRIVÉ D'ÉMARGER SUR LES DOCUMENTS FPH :

- **Main Courante et Registre de Sécurité officiels :** Documents administratifs probatoires réservés aux agents publics hospitaliers. Un prestataire privé ne détient aucune qualité pour certifier des prises de garde publiques. L'entreprise privée doit tenir son propre registre de vacation séparé (Livre VI CSI).
- **Risque pénal de faux et altération de document public (Art. 441-1 Code pénal) :** Faire signer ou émarger un chef ou vigile privé sur le registre de sécurité public engage directement la responsabilité pénale du chef de service.

SITE 3 : IFMS (ERP TYPE R) & RUPTURE DE COMMANDEMENT DE L'ASTREINTE SSIAP 3

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS • CODE DU TRAVAIL L. 4121-1 • ORGANISATION DÉFAILLANTE DES SECOURS

Périmètre des 3 sites propres du CH d'Ajaccio : Le chef de service SSIAP 3 est maintenu comme **seul et unique agent d'astreinte H24 / 7j/7 pour les 3 sites de l'établissement** (Hôpital du Stiletto, Annexe Eugénie V240 et IFMS), sans aucun pool de relais ni adjoint d'astreinte.

LES IMPOSSIBILITÉS MATÉRIELLES ET JURIDIQUES SUR LES 3 SITES :

- **Spécificité de l'IFMS (ERP de Type R - Établissement d'Enseignement / Formation) :** L'IFMS accueille des promotions nombreuses d'étudiants (soins infirmiers, aides-soignants, cadres). En cas d'incident technique ou d'alarme à l'IFMS ou à Eugénie, le chef de service SSIAP 3 ne dispose d'aucun don d'ubiquité pour intervenir simultanément au Stiletto.
- **Rupture de la chaîne de commandement :** En cas de maladie, d'accident ou de mobilisation du SSIAP 3 sur un premier site, les autres sites se retrouvent totalement privés de leur responsable réglementaire.
- **Interdiction absolue du report de charge sur le SSIAP 2 du Stiletto :** La direction ne peut ordonner au SSIAP 2 du Stiletto de gérer les alarmes ou appels de détresse d'Eugénie ou de l'IFMS depuis son PC. L'article MS 46 proscrit toute distraction du chef d'équipe de son site propre.
- **Mise en danger d'autrui & Faute inexcusable de l'employeur (L. 4121-1) :** Imposer une astreinte permanente 365 j/an sur une seule tête viole l'obligation de sécurité et expose à de lourdes condamnations. En cas de retard de secours, la responsabilité pénale du Directeur du CH est engagée.
- **Revendications F3SCT :** Mise en place immédiate d'un *pool d'astreinte partagé* et établissement d'une *consigne de sécurité claire pour chaque site* désignant les responsables des premières mesures d'urgence sans déporter la charge sur le SSIAP 2 du Stiletto.

SITE 1 : STILETTO | SITE 2 : EUGÉNIE | SITE 3 : IFMS

GUIDE DE RIPOSTE TACTIQUE EN SÉANCE — RÉPONSES DU TAC AU TAC PAR SITE — CONDUITE D'INTERPELLATION VERBALE EN RÉUNION

SI LE CHEF DE SERVICE DIT :	VOTRE RIPOSTE IMMÉDIATE :	SITE & EFFET JURIDIQUE :
« Il manque un agent (absence non remplacée), donc l'agent DZ doit monter faire les rondes et levées de doute aux étages. »	*« Cette tolérance orale viole l'arrêté d'ouverture DGAC. En cas de vol d'urgence à préavis court (< 5 min) ou de crash, le retard d'armement engage la responsabilité pénale pour homicide involontaire (221-6 CP). Produisez un accord écrit DGAC ! »*	**Site 1 (Stiletto) :** Réfutation formelle de l'abandon de poste DZ et exigence d'un 3e SSIAP 1.
« En cas d'incident à Eugénie ou à l'IFMS la nuit, le SSIAP 2 de garde gère à distance ou s'y rend. »	*« C'est formellement interdit par l'article MS 46 et l'arrêté d'ouverture. L'effectif de nuit du Stiletto (1 SSIAP 2 + 2 SSIAP 1 + 1 DZ) est un bloc indissociable. Aucun départ n'est possible sous peine de fermeture. Donnez-moi un ordre écrit signé ! »*	**Site 1 (Stiletto) :** Rupture du report illégal de responsabilité sur le chef d'équipe de nuit.
« C'est un choix stratégique de la Direction pour Eugénie, ce n'est pas votre problème. »	*« C'est notre responsabilité directe. Le marché mélange illégalement SSIAP et sûreté CNAPS (MS 46-50), et un prestataire privé ne peut ni commander des fonctionnaires (L. 111-1 CGFP) ni signer la Main Courante hospitalière. Inscrivez votre position au PV. »*	**Site 2 (Eugénie) :** Il endosse par écrit la violation du CGFP, le cumul illégal et l'altération des documents probatoires publics.
« Vous n'avez pas à vous plaindre des effectifs, avec la société privée le compte y est largement ! »	*« C'est faux, les chiffres le prouvent : l'audit de vos 124 plannings démontre que même en ajoutant vos agents privés (2 le jour, 1 la nuit), l'effectif total est incomplet dans 71,0 % des journées (moins de 5 agents au total) et dans 69,3 % des nuits (moins de 4 agents au total). Vous validez sciemment des plannings illégaux en violation de l'arrêté d'ouverture. »*	**Faute pénale prouvée :** Preuve mathématique irréfutable de la fausseté de l'argument hiérarchique.
« J'ai une difficulté d'organisation, je dénonce l'accord et je vous repasse de jour. »	*« Le chef de service viole le Décret 2002-9 (délais 15j, repos, Art. 13) et est incompétent pour dénoncer un accord sans avis préalable de la F3SCT et arrêté motivé de la Direction Générale. »*	**Socle Planification :** Blocage juridique immédiat : absence d'avis F3SCT = décision frappée de nullité absolue.
« Le rapport de la dernière commission de sécurité est dans mon bureau et c'est un document interne qui ne vous regarde pas. »	*« C'est faux et illégal. Depuis la visite d'ouverture, une commission périodique est passée. Selon les articles L. 311-1 du CRPA, R. 123-51 du CCH et la CADA, ce PV consignant les effectifs obligatoires et les réserves des pompiers est communicable de plein droit aux agents et à la F3SCT. Nous exigeons sa délivrance sous 48h sous peine de saisine du Préfet et de la CADA. »*	**Sites 1, 2 & 3 :** Fin de la séquestration documentaire et obligation de communication sous 48h.
« L'agent n'est pas remplacé aujourd'hui, mais je suis là dans le service, ma présence compense. »	*« Faux. Selon l'Arrêté du 2 mai 2005 et l'art. MS 46, le SSIAP 3 est un cadre de direction, non un agent opérationnel de piquet. Votre présence dans un bureau ne compense aucun agent d'étage ou de DZ. Si vous compensez, enfilez la tenue de feu, prenez le bip et signez la Main Courante. À défaut, nous consignons l'effectif incomplet au Registre de Sécurité. »*	**Sites 1, 2 & 3 :** Refus de la fausse compensation et consignation de la vacance de poste.
« Vous refusez d'obéir ? Attention aux sanctions disciplinaires ! »	*« Nous obéissons aux ordres réguliers de notre hiérarchie publique. En revanche, un ordre manifestement illégal mettant en péril la vie d'autrui doit être refusé (Art. L. 121-10 CGFP). Nous déposons une alerte DGI. »*	**Protection :** Immunité absolue contre toute sanction disciplinaire (Art. L. 4131-1 Code du travail).

LE BOUCLIER JURIDIQUE ULTIME : DUERP, ORDRE ÉCRIT (ART. L. 121-10 CGFP) & DROIT DE RETRAIT — CODE DU TRAVAIL ART. L. 4121-1, L. 4121-3, L. 4131-1 • CGFP ART. L. 121-10

LES 4 ARMES D'IMMUNITÉ ET DE NEUTRALISATION HIÉRARCHIQUE :

- **Faillite du DUERP (Art. L. 4121-3 Code du travail) :** L'employeur n'a transcrit dans aucun DUERP réactualisé l'impact psychopathologique de l'inversion hiérarchique à Eugénie ni le risque d'accident lié au basculement forcé des travailleurs de nuit. C'est une faute pénale pour manquement à l'obligation de sécurité.
- **Absence de saisine et de bilan F3SCT (CGFP Art. L. 253-1 & L. 253-5) :** Aucune consultation préalable n'a été menée sur le marché Eugénie ni sur la suppression du 3x12h de nuit. Toute décision unilatérale est entachée d'incompétence et d'illégalité formelle.
- **Exigence de l'Ordre Écrit (CGFP Art. L. 121-10) :** Si le chef ordonne à un SSIAP 2 du Stiletto de quitter son poste ou de gérer l'extérieur, ou s'il exige d'un agent DZ de quitter sa plate-forme sans avis DGAC : *« Veuillez me notifier cet ordre par écrit signé de votre main avec mention de la base légale. »*
- **Consignation au Registre de Sécurité & Droit de Retrait (L. 4131-1) :** Consigner chaque anomalie (planning, absence de relève, astreinte). En cas d'ordre manifestement illégal mettant en péril la sécurité des patients ou la santé d'un agent contre-indiqué, le droit de retrait s'exerce sans sanction.

NOTIFICATION FORMELLE DE DANGER GRAVE ET IMMINENT (DGI) & DÉCHARGE ABSOLUE DE RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

À inscrire au Registre DGI / Registre de Sécurité • Obligation d'enquête conjointe immédiate (Art. L. 4131-2 Code du travail)

DESTINATAIRES : M. le Directeur Général du CH d'Ajaccio • M. le Chef de Service Sécurité Incendie • Membres de la F3SCT / CSE.
OBJET : Carences d'effectifs, délit de marchandage (SAP SUR / HESTIA), dévoiement Eugénie, astreinte IFMS, rétention PV et décharge pénale.

[ ] SOUS-EFFECTIF RÉGLEMENTAIRE (Moins de 6 Jour / Moins de 4 Nuit)	**[ ] ABANDON FORCÉ DROP ZONE** (Ordre verbal sans visa DGAC)	**[ ] FRAUDE MARCHÉ PRIVÉ** (SAP SUR Stiletto / HESTIA Eugénie)	**[ ] RÉTENTION PV / PLANNING** (Refus PV 48h / Dépassement Décret 2002-9)

« Nous, personnels soussignés affectés au Service SSIAP du CH Notre-Dame de la Miséricorde (sites Stiletto, Annexe Eugénie V240, IFMS), déclarons et consignons ce jour :
1° STILETTO : Non-respect récurrent des effectifs (Jour : 1 SSIAP 3 + 1 SSIAP 2 + 3 SSIAP 1 + 1 DZ ; Nuit : 1 SSIAP 2 + 2 SSIAP 1 + 1 DZ) ; illégalité de l'ordre d'abandon de la DZ sans visa DGAC (Arrêté 17 mars 2023) ; refus du report d'alarmes extérieures.
2° MARCHÉS PRIVÉS SAP SUR & HESTIA : Dénonciation du délit de marchandage (L. 8231-1 CT), de l'absence de Plan de Prévention écrit (R. 4511-1 CT), de la subordination illégale d'agents publics (L. 111-1 CGFP), du cumul prohibé sûreté/incendie à Eugénie (MS 46), et de l'altération d'écritures publiques par signature de la Main Courante (Art. 441-1 CP). Exigence de résiliation d'office des marchés SAP SUR (1,83 M€) et HESTIA (1,50 M€) et recrutements statutaires FPH.
3° IFMS & ASTREINTE MULTI-SITES : Impossibilité matérielle de l'astreinte SSIAP 3 unique sans pool partagé et interdiction de déport sur le SSIAP 2 Stiletto.
4° RÉTENTION DU PV DE COMMISSION : Exigence sous 48h du dernier PV de sécurité séquestré (CRPA L. 311-1, CCH R. 123-51) et respect du Décret 2002-9.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ & ENQUÊTE CONJOINTE : En application des articles **121-3 du Code pénal**, **L. 4131-1 et L. 4131-2 du Code du travail**, les soussignés dégagent expressément leur responsabilité pénale et administrative, et exigent l'ouverture immédiate d'une enquête conjointe avec la délégation F3SCT. »

Date & Heure	Nom & Prénom de l'Agent	Grade / Qualité	Poste tenu	Signature
...../...../2026 à ...h.....	.....	[ ] SSIAP 1 [ ] SSIAP 2	[ ] PC [ ] Étage [ ] DZ	
...../...../2026 à ...h.....	.....	[ ] SSIAP 1 [ ] SSIAP 2	[ ] PC [ ] Étage [ ] DZ	

RÉCÉPISSÉ DE REMISE : Remis en main propre à M. ..... le ...../...../2026 à ...h.....

Mention si refus : [ ] Refus de signer constaté par témoins F3SCT

EN CLAIR POUR NOTRE ÉQUIPE : CE QU'IL FAUT RETENIR, CE QUI EST ILLÉGAL ET COMMENT SE PROTÉGER

Guide de survie collective en langage simple pour ne plus se laisser piéger, isoler ou intimider

1. AU STILETTO | 2. À EUGÉNIE | 3. À L'IFMS | 4. PLANNINGS & DROITS

1. AU STILETTO : LES ABSENCES (-1 SSIAP 1 OU -1 SSIAP 2) ET LE SACRIFICE DE LA DZ CE QUE LA HIÉRARCHIE VOUS DIT VS LA RÉALITÉ LÉGALE

Les effectifs obligatoires au Stiletto :
• **LE JOUR (6 agents) :** 1 SSIAP 3 (chef de service) + 1 SSIAP 2 (chef d'équipe) + 3 agents SSIAP 1 (dédiés levée de doute et rondes) + 1 SSIAP 1 dédié DZ.
• **LA NUIT (4 agents) :** 1 SSIAP 2 (chef d'équipe) + 2 agents SSIAP 1 (étages) + 1 agent SSIAP 1 dédié DZ.

Pourquoi la « flexibilité » de l'agent DZ est un piège dangereux pour vous :
• L'hélistation du Stiletto accueille des machines lourdes jusqu'à 10,6 tonnes (Dragon 20, hélicos militaires Caracal/Puma). Un vol d'urgence vitale SAMU peut arriver sans préavis ou avec seulement 3 minutes d'alerte.
• Si l'agent DZ est au 3e étage ou en sous-sol pour faire du SSIAP, le temps qu'il remonte et arme les lances à mousse, l'hélico est déjà là ou en détresse. **S'il y a un crash ou un blessé, c'est l'agent et le SSIAP 2 qui risquent la correctionnelle pour homicide involontaire (Art. 221-6 du Code pénal).**
• **La règle simple :** L'agent DZ ne doit pas servir de « bouche-trou » pour compenser le manque de personnel. S'ils veulent du monde aux étages la nuit, ils doivent embaucher ou poster un 3e SSIAP 1. Au Stiletto, aucun agent SSIAP ne fait de sécurité privée/gardiennage.

2. À EUGÉNIE (V240) : LE MÉLANGE PRIVÉ / PUBLIC ET LE DÉTOURNEMENT DE MÉTIER C'EST UNIQUEMENT À EUGÉNIE QUE CE DÉVOIEMENT EXISTE

Ce qui se passe sur le terrain : L'hôpital a sous-traité Eugénie à une boîte de sécurité privée. Mais au lieu de faire respecter la loi, ils mélangent tout.

Les 2 dérives graves qu'il faut refuser net :
• **1. Interdiction d'être commandé par le privé :** En tant qu'agents de la Fonction Publique Hospitalière (FPH), aucun chef d'une société privée n'a le pouvoir légal de vous donner des ordres, de faire vos plannings ou de vous noter. C'est l'article L. 111-1 du CGFP.
• **2. Le cumul interdit SSIAP / Sécurité :** Le contrat privé (CCTP) demande aux agents de faire du SSIAP tout en gardant les barrières, le filtrage des voitures et les caméras. C'est formellement interdit par l'Arrêté du 2 mai 2005 (règlement incendie) : un agent SSIAP doit être *à 100 % dédié à la sécurité incendie.*
• **3. Pas de signature sur nos registres :** Les vigiles privés n'ont **aucun droit d'écrire ou de signer sur la Main Courante et le Registre de Sécurité officiels de l'hôpital**. Ce sont des documents de justice. S'ils écrivent dessus, c'est une altération de document public (Art. 441-1 du Code pénal). L'entreprise privée doit avoir son propre cahier.

3. PLANNINGS, 3X12H DE NUIT ET SANTÉ : VOS DROITS NE SONT PAS DES FAVEURS DÉCRET N° 2002-9 • LE CHEF NE FAIT PAS LA LOI TOUT SEUL DANS SON BUREAU

Ce que la loi impose à la hiérarchie :
• **Affichage des plannings 15 jours à l'avance (Art. 13) :** Les plannings donnés la veille pour le lendemain ou modifiés au jour le jour sur un coup de tête sont **illégaux**. L'imprévu ne doit pas être un mode de gestion.
• **Repos obligatoire :** 12 heures consécutives de repos minimum entre deux vacations (Art. 6) et 36 heures consécutives par semaine (Art. 8). Plafond absolu de 48 heures de travail par semaine (Art. 9).
• **Le chef ne compense aucun agent manquant :** Si un agent n'est pas remplacé, la présence du chef SSIAP 3 dans son bureau ne « compense » rien du tout. Le SSIAP 3 est un cadre administratif, pas un pompier d'étage. S'il n'a pas la tenue d'intervention, le bip et qu'il n'est pas inscrit sur la Main Courante, l'effectif est officiellement incomplet et hors-la-loi.
• **L'accord des nuits en 3x12h :** Le chef prétend pouvoir supprimer les 3x12h de nuit selon son humeur. **C'est faux.** Un chef de service n'a pas le pouvoir juridique de dénoncer un accord de travail. Seule la Direction Générale, après consultation et avis formel de la F3SCT, peut modifier les cycles. Sans vote de la F3SCT, sa décision est nulle.
• **Certificats médicaux d'inaptitude de nuit :** Forcer un agent qui a une contre-indication médicale du médecin du travail à faire des nuits est une faute pénale grave engageant la responsabilité directe du chef de service.

4. LE GUIDE RÉFLEXE : LES 3 PHRASES QUI VOUS PROTÈGENT DEVANT LE CHEF NE JAMAIS S'ÉNERVER • RESTER CALME • UTILISER LE DROIT COMME UN BOUCLIER

RÉFLEXE 1 : L'ORDRE ÉCRIT
S'il vous demande de faire une tâche interdite (quitter la DZ, aller à Eugénie la nuit depuis le Stiletto, mélanger gardiennage et SSIAP) :
« Notifiez-moi cet ordre par écrit signé de votre main avec le texte de loi applicable. » (Art. L. 121-10 CGFP).
Il ne signera jamais car il sait qu'il est hors-la-loi.

RÉFLEXE 2 : LE RAPPORT SÉQUESTRÉ
S'il prétend que le PV de la dernière commission périodique est confidentiel dans son bureau :
« Ce PV est communicable de plein droit selon la CADA et le CRPA (L. 311-1). Nous exigeons sa consultation immédiate sous 48h. »

RÉFLEXE 3 : L'IMMUNITÉ COLLECTIVE
S'il menace de sanctions disciplinaires ou de représailles :
« Refuser un ordre manifestement illégal mettant des vies en jeu est une obligation statutaire. Aucune sanction n'est légalement possible. » (Art. L. 4131-1 Code du travail).

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES : En signant la décharge DGI (page 4), nous dégageons notre responsabilité individuelle et nous forçons la Direction à assumer ses manquements.